

1. 개정이유

국가필수선박 한국인 의무승선제 도입을 내용으로 하는 「비상사태등에 대비하기 위한 해운 및 항만 기능 유지에 관한 법률」 하위법령 개정에 따라 국가필수선박 운영 관련 세부사항을 한국인 의무승선 기준으로 개정 추진

2. 주요내용

- 가. 국가필수선박 승선제한에 대한 예외사항을 한국인 의무승선 기준으로 변경(안 제7조, 안 제10조)
- 나. 국가필수선박 손실보상금 지급기준을 한국인 의무승선 기준으로 변경(안 제13조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「국제선박등록법」, 「비상사태등에 대비하기 위한 해운 및 항만 기능 유지에 관한 법률」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

국가필수선박 업무처리에 관한 규정 일부개정고시안

국가필수선박 업무처리에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "수행함에 있어"를 "수행할 때"로 한다.

제3조 중 "등에 관한 업무를 수행함에 있어"를 "등의 업무 수행에 관하여"로 한다.

제4조제1호 각 목 외의 부분 중 "해양수산부 (해운정책과)"를 "해양수산부(해운정책과)"로 하고, 같은 조 제2호라목1) 중 "산정"을 "산정(算定)"으로 한다.

제5조제2항 단서 중 "소요"를 "필요한"으로 한다.

제6조제1항 중 "제출하여야"를 "제출해야"로 하고, 같은 조 제5항 중 "면제받고자 하는"을 "면제받으려는"으로, "신청하여야"를 "신청해야"로 한다.

제7조제2항을 삭제하고, 같은 조 제3항 및 제4항을 각각 제2항 및 제3항으로 하며, 같은 조 제2항(종전의 제3항) 중 "부여할"을 "붙일"로 하고, 같은 조 제3항(종전의 제4항) 제3호 중 "제3항에 따라 부여된 조건의 준수여부를 증빙"을 "제2항에 따라 붙은 조건이 지켜졌는지를 증명"으로 한다.

제8조제1항 중 "요청하고자 하는"을 "요청하려는"으로, "제출하여야"를

"제출해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "해당하는지 여부"를 "해당하는지"로 한다.

제9조제1항 중 "실시하여야"를 "실시해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "한국선주협회"를 "한국해운협회"로 한다.

제11조제1항 중 "제출하여야"를 "제출해야"로 한다.

제12조제2항제1호 후단 및 같은 항 제2호 후단 중 "주·부식비"를 각각 "주식·부식비"로 하고, 같은 호 후단 중 "상이하프"를 "다르프"로 하며, 같은 조 제3항 중 "제출하여야"를 "제출해야"로 한다.

제13조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 후단 중 "입거수리시간, 선박의 계선"을 "입거(入渠)수리시간, 선박의 계선(繫船)"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "범위 내"를 "범위"로 한다.

① 영 제16조에 따른 손실보상 산식의 「국제선박등록법」 제5조제2항에 따른 선원의 수(A)와 국가필수선박에 대한 외국인 선원 승선 제한 기준 수(B)의 차이(A-B)는 「국제선박 외국인 선원 승무기준 및 범위 고시」 제3조제1항제1호 국가필수선박에 승선하는 한국인 선원의 수와 제3조제1항제2호 지정국제선박에 승선하는 한국인 선원의 수의 차이를 의미한다.

제14조제1항 중 "있는지 여부"를 "있는지"로, "통보하여야"를 "통보해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "보고하여야"를 "보고해야"로 한다.

제15조제1항부터 제3항까지 중 "한국선주협회"를 각각 "한국해운협회"

로 한다.

제16조제1항 중 "준수하여야"를 "준수해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "규정에 명시되지 아니한"을 "규정에서 구체적으로 밝히지 않은"으로 한다.

제17조 중 "2020년 7월 1일"을 "2024년 1월 1일"로, "6월 30일"을 "12월 31일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 규정은 「비상사태등에 대비하기 위한 해운 및 항만 기능 유지에 관한 법률」 제5조부터 제9조, 제13조제1항제2호, 제14조부터 제16조 및 같은 법 시행령 제7조부터 제10조, 제16조부터 제19조에 따라 국가필수선박 업무를 <u>수행함에 있어</u> 효율적인 업무처리를 위해 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.		제1조(목적)	-----	

			-----	<u>수행할 때</u>

제3조(다른 규정과의 관계) 국가 필수선박의 지정·운영 및 손실 보상 등에 관한 업무를 수행함에 있어 관련 법령과 해양수산부장관이 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정을 적용한다.		제3조(다른 규정과의 관계)	----	

			-----	<u>등의 업무 수행에 관하여</u>

제4조(업무분담) 「비상사태등에 대비하기 위한 해운 및 항만 기능 유지에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제16조 및 같은 법 시행령(이하 “령”이라 한다) 제19조제2항에 따른 국가필수선박 관련 업무의 분담은 다음		제4조(업무분담)	-----	

각 호와 같다.

1. 해양수산부 (해운정책과)

가. ~ 아. (생략)

2. 한국해양진흥공사

가. ~ 다. (생략)

라. 법 제13조제1항제2호에
따른 손실보상 중

1) 영 제16조제1항 및 제2
항에 따른 손실보상금 산
정

2) (생략)

제5조(국가필수선박의 지정계획
의 수립) ① (생략)

② 제1항제2호의 국가필수선박
지정 목표 척수는 88척으로 한
다. 다만, 지정 목표 척수는 비
상사태 시 소요 척수, 선대 규
모, 이해관계자 입장 등을 종합
적으로 고려하여 변경할 수 있
다.

③ (생략)

제6조(국가필수선박의 지정) ①
국가필수선박으로 지정받으려
는 선박소유자등은 영 제8조,
「비상사태등에 대비하기 위한
해운 및 항만 기능 유지에 관한

-----.

1. 해양수산부(해운정책과)

가. ~ 아. (현행과 같음)

2. -----

가. ~ 다. (현행과 같음)

라. -----

1) -----

----- 산
정(算定)

2) (현행과 같음)

제5조(국가필수선박의 지정계획
의 수립) ① (현행과 같음)

② -----

---. -----

----- 필요한 -----

---.

③ (현행과 같음)

제6조(국가필수선박의 지정) ① -

법률 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제2조 및 동 규정 제5조의 지정계획이 정하는 바에 따라 해양수산부장관에게 국가필수선박 지정신청서를 제출하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

⑤ 국가필수선박으로 지정을 받은 선박소유자 중 법 제9조 및 영 제11조에 따라 항만시설사용료를 전부 또는 일부 면제받고자 하는 자는 해양수산부장관에 신청하여야 한다.

제7조(국가필수선박의 운영) ① (생략)

② 제1항에 따른 초과 승선하는 외국인 선원(부원)은 적당 4명 이내로 한다.

③ 해양수산부장관은 제1항에 따른 외국인 선원의 승선 제한 기준 일시적 완화 승인 시 선박소유자등의 불법행위 방지를 위해 조건을 부여할 수 있다.

④ 선박소유자등은 제1항에 따른 승인 기간 종료 후 1개월 내에 다음 각 호의 사항에 대한

----- 제출해야
-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----

----- 면제받으려는 -----
-- 신청해야 ----.

제7조(국가필수선박의 운영) ① (현행과 같음)

<삭 제>

② -----

----- 불일 -----.

③ -----

조치 결과를 해양수산부장관에게 제출하여야 한다.

1. · 2. (생략)

3. 그 밖에 제3항에 따라 부여된 조건의 준수여부를 증빙할 수 있는 자료

제8조(국가필수선박의 지정 해제)

① 국가필수선박의 지정 해제를 요청하고자 하는 선박소유자등은 규칙 제4조에 따라 국가필수선박 지정 해제 신청서를 해양수산부장관에게 제출하여야 한다.

② 해양수산부장관은 지정된 국가필수선박이 법 제8조제1항제1호부터 제5호까지의 규정에 해당하는지 여부를 정기적으로 점검할 수 있다.

제9조(교육훈련) ① 한국해양진흥공사는 법 제7조 및 영 제19조 제2항제2호에 따라 선박소유자등에게 국가필수선박의 역할 등에 관한 교육을 연 1회 이상 실시하여야 한다.

② 한국해양진흥공사는 제1항에 따른 교육을 실시한 경우, 그

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. ---- 제2항에 따라 붙은 조건의 지켜졌는지를 증명-----

제8조(국가필수선박의 지정 해제)

① -----
요청하려는 -----

----- 제출해야 -----
--.

② -----

----- 해당하는지-----
-----.

제9조(교육훈련) ① -----

----- 실시해야 -----.

② -----

결과를 해양수산부장관에게 통보하여야 한다.

③ 해양수산부장관은 법 제7조에 따라 한국해양진흥공사, 한국선주협회, 선박소유자등을 을 지태극연습 등 훈련에 참여시킬 수 있다.

제11조(손실보상의 신청 및 지급)

① 법 제13조제1항제2호에 따른 손실 보상을 받으려는 자는 규칙 제6조제2항에 따라 해당 서류를 한국해양진흥공사에 제출하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

제12조(손실보상의 기준) ① (생략)

② 영 제16조제1항의 연간 평균 임금 산정 방식은 다음 각 호와 같다.

1. 한국인 선원의 연간 평균임금(C)은 급여와 복리후생비를 합하여 산정한다. 급여는 선원 임금, 휴가금, 퇴직금을 말하며, 복리후생비는 4대 보험료, 연금, 학자금보조, 주·부식비, 교육훈련비, 승하선여비를

----- 통보해야 ----.

③ -----
----- 한국해운협회-----
-----.

제11조(손실보상의 신청 및 지급)

① -----

----- 제출해야 ----.

② ~ ④ (현행과 같음)

제12조(손실보상의 기준) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. -----

-----.

----- 주식·부식비-----

포함한다.

2. 외국인 선원의 연간 평균임금(D)은 급여와 복리후생비를 합하여 산정한다. 급여는 선원 임금, 휴가금, 퇴직금을 말하며, 복리후생비는 복지비, 보험료, 교육훈련비, 주·부식비, 승하선여비를 포함한다. 외국인 선원의 경우 보험료, 연금 등은 해당 국가의 사회보장정책에 따라 상이하므로 선원 본국의 사회보장제도에 따른 복지비 항목을 반영한다.

③ 법 제13조제1항제2호에 따른 손실보상을 받으려는 자는 영 제16조에 따라 손실보상의 단가인 연간 평균임금 차이(D-C)를 산정하기 위한 자료를 제출하여야 한다.

제13조(손실보상금 지급 기준 및 감액 기준) ① 영 제16조에 따른 손실보상 산식의 「국제선박등록법」 제5조제2항에 따른 선원의 수(A)는 「국제선박 외국인 선원 승무기준 및 범위 고시」 제3조제1항제2호 지정국제

-----.

2. -----

-----.

----- 주식·부식비-----

----- 다르므-----

-----.

③ -----

----- 제출해야 -----
-----.

제13조(손실보상금 지급 기준 및 감액 기준) ① 영 제16조에 따른 손실보상 산식의 「국제선박등록법」 제5조제2항에 따른 선원의 수(A)와 국가필수선박에 대한 외국인 선원 승선 제한 기준 수(B)의 차이(A-B)는 「국

선박에 승선하는 외국인 선원의 수(부원 8명 이내 또는 선장·기관장을 제외한 직원 1명과 부원 7명 이내)를 의미하며, 손실 보상 지급 시 부원 8명 이내 또는 사관 1명과 부원 7명 이내 중 선택하여 지급할 수 있다.

② 영 제16조제2항제2호에 따른 손실보상금 산정에 사용되는 운항 일수는 국가필수선박이 운항 선사의 정상적인 영업활동에 의해 선박을 운항하는 기간을 기준으로 산정한다. 이 경우 선박의 입거수리시간, 선박의 계선, 해적 피랍 등 그 밖의 불가피한 사유로 인한 선박 운항 중단 기간은 제외한다.

③ 동조에 따른 손실보상금은
매년 예산의 범위 내에서 지급
한다.

제14조(부정수급방지대책) ① 한
국해양진흥공사는 국가필수선
박으로 지정된 선사 및 선박이
법에 따른 의무사항을 준수하고
있는지 여부 등을 연 1회 이상
점검하고, 그 결과를 해양수산

제선박 외국인 선원 승무기준
및 범위 고시」 제3조제1항제1
호 국가필수선박에 승선하는 한
국인 선원의 수와 제3조제1항제
2호 지정국제선박에 승선하는
한국인 선원의 수의 차이를 의
미한다.

② -----

-- 입거(入渠)수리시간, 선박의
계선(繫船)-----

-----.

③ _____
 _____ 범위 _____
 _____.

제14조(부정수급방지대책) ① --

있는지 -----

부장관에게 통보하여야 한다.

② (생략)

③ 한국해양진흥공사는 법 제14조제1항의 거짓이나 그 밖의 부정한 방법의 부정수급이 고의에 의해 이루어지는 등 범죄로 의심되는 사실이 발생하였음을 알게 된 경우 해양수산부장관에 보고하여야 한다.

제15조(업무협조) ① 해양수산부는 국가필수선박의 지정 및 지정해제, 초과승선 승인 등 국가필수선박 관련 주요 사항에 대해 한국외항운송사업자협회(이하 “한국선주협회”라 한다)에 통보해야 한다.

② 한국해양진흥공사는 손실보상금 신청, 손실보상금 기준 산정, 손실보상금 지급과 관련한 주요 사항에 대해 한국선주협회에 통보해야 한다.

③ 해양수산부와 한국해양진흥공사는 국가필수선박제도의 원활한 업무 수행 및 선박소유자 등에 대한 협의 등을 위해 한국선주협회에 협조를 요청할 수

----- 통보해야 -----.

② (현행과 같음)

③ -----

보고해야 -----.

제15조(업무협조) ① -----

---한국해운협회-----
-----.

② -----

----- 한국해운협회 -----
-----.

③ -----

----- 한국
해운협회-----

있다.	----
제16조(보칙) ① 법에 따라 손실 보상금을 받는 선박소유자 등은 「보조금 관리에 관한 법률」 등 관련 법률에 따른 정보공시 등의 의무를 <u>준수하여야</u> 한다.	제16조(보칙) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>준수해야</u> -----.
② 이 <u>규정에 명시되지 아니한</u> 사항에 대하여는 「해양수산부 국고보조금 관리에 관한 규정」 및 해양수산부장관의 유권해석 에 따른다.	② -- <u>규정에서 구체적으로 밝</u> <u>히지 않은</u> ----- ----- ----- -----.
제17조(재검토 기한) 해양수산부 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2020년 7월 1</u> <u>일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시 점(매 3년째의 <u>6월 30일까지</u> 를 말한다)마다 그 타당성을 검토 하여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다.	제17조(재검토 기한) ----- ----- ----- ----- <u>2024년 1월 1</u> <u>일</u> ----- ----- <u>12월 31일</u> ----- ----- <u>해야</u> -- -----.

